

衛生福利部
114年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫
契約書(草案)

醫 院：

出國人員：

執行期程：自115年○月○日起至○年○月○日止
(簽約日起180日內)

衛生福利部
114 年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫
契約書

衛生福利部(以下簡稱甲方)為辦理 114 年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫，特補助「○○醫院」(以下簡稱乙方)○○○醫師，赴□耶魯大學附設醫院 □芝加哥大學附設醫院實務訓練，經雙方協議，訂定條款如下：

- 一、計畫內容：計畫之執行依甲方核定之計畫申請書，若有新增或修正，依「114年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫」規定辦理。
- 二、114年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫為本契約書內容之一部分，修正亦同。
- 三、本契約自○年○月○日(簽約日)起生效。
- 四、計畫經費之核算：依114年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫辦理。
- 五、計畫經費之撥付：

(一)甲方依下列方式撥付乙方廠商契約價金。惟甲方預算倘遭立法院凍結或菸品健康福利捐之特定收入來源有短收情形不能如期支付，得延後辦理支付。或因會計年度結束，甲方須依規定辦理該款項保留作業時，得視保留核定情形，再行支付，甲方不負遲延責任。

(二)本案每名補助金額新臺幣 50 萬元為限，支用項目依「中央各機關(含事業機構)派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」(附件3)辦理，並分2期撥付：

1. 第 1 期款：

出國進修人員經遴定後，應取得國外進修機構之許可，並填具至該機構進修之計畫書，由乙方連同領據函送甲方。

甲方審核無誤後，給付補助金額 45 %(即新臺幣 22 萬 5,000 元)。

2. 第 2 期款：

出國人員進修人員應於返國後3個月內，檢附收支明細表及出國成果報告書，由乙方連同領據函送甲方。

甲方審核無誤後，給付補助金額55 %(即新臺幣27萬5,000 元)。

六、計畫經費之動支：本補助經費應用於本計畫工作執行有關之支出，不得移作他用。若經查核資料不實者，將追繳相關經費。

七、計畫經費之核銷：

(一)出國人員返國後 3 個月內，編製收支明細表 1 式 2 份，併同第 2 期款領據及出國成果報告，以正式公文函送甲方審核及核銷，並依會計法、醫療法及財團法人法相關法令自行保存各項支出憑證/支用單據，審計機關得隨時派員或由甲方派員，或委託專業之財會機構辦理查核。

(二)本計畫之各項補助費用核銷事項應依「衛生福利部補(捐)助款項會計處理作業要點」及「中央各機關(含事業機構)派赴國外進修、研究、實習人員補助項目及數額表」規定辦理。

(三)如發現受補（捐）助單位有下列情形之一者，仍應將支用單據送甲方審核：

1. 以前年度計畫執行或查核結果有重大違失。
2. 未妥善保存支用單據。
3. 其他認應送回甲方審核。
4. 受補（捐）助單位未妥善保管支用單據或支出憑證，致有毀

損、滅失等情事者，甲方將依情節輕重酌減後續補（捐）助款或停止補（捐）助一年至五年。

八、計畫所需採購程序：本計畫若需採購，應依照「政府採購法」及其相關規定辦理。

九、計畫執行情形管制：

(一)計畫實施期間，甲方得不定時派員瞭解乙方之計畫執行情形或要求乙方計畫主持人向甲方簡報，甲方如發現乙方執行情形不符合114年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫內容要求或未依核定之計畫申請書執行，甲方得要求乙方限期改善，屆期未改善者，甲方得終止契約並停止乙方計畫之執行及追繳相關經費。

(二)乙方於計畫期間，應配合甲方及其委託單位辦理教學活動、成效評估、資料登錄與確認及其他執行計畫之必要配合事項。

十、計畫評核方式：依114年度臺灣智慧醫療學校培訓計畫規定辦理。

十一、計畫執行中，乙方應善盡維護計畫執行環境衛生及安全之責，倘參與計畫人員因執行計畫致生命、健康、財產受損害時，乙方應負全部責任；如因而致甲方受損害或被訴時，由乙方負解決及賠償責任。

十二、具下列情事之一者，甲方得不經催告，逕以書面通知乙方終止契約，且不賠償乙方因此所致之損害：

(一)乙方未通過計畫評核，甲方得通知乙方終止契約。

(二)計畫執行中，如發現預期成果無法達成、訓練計畫無法進行、乙方未能履行本契約各項約款之一或甲方因年度預算不足時，甲方得隨時通知乙方終止契約。契約終止後，乙方並應將契約終止前所完成之計畫工作執行成果送交甲方，甲方應對已完成且合於計畫工作內容部分，核算應支之費用予以結案。

(三)本契約如因可歸責於乙方之事由而終止時，甲方得視情況向乙方追繳已撥付之款項，並暫停乙方所有委辦或補助計畫申請案。

十三、如因作業需要須延期或續約時，甲方得通知乙方依甲方規定辦理延期或續約，乙方不得無故拒絕。

十四、本契約書未約定事項，雙方得以換文方式另行約定，修正時亦同，除另行約定外，如尚有未盡事宜，依民法及相關規定辦理。

十五、本契約所約定事項如遇有訴訟時，雙方同意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

十六、本契約除經終止或解除外，繼續有效。

十七、本契約書正本二份、副本二份，分送雙方保存，以資信守。

立契約書人

(甲方)機關名稱：衛生福利部

法定代理人：石崇良

地址：臺北市南港區忠孝東路六段488號

(乙方)廠 商：○○醫院

負 責 人：○○○

出國人員：○○○

地 址：

中 華 民 國 年 月 日